



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 978977 - PE (2025/0032235-8)

RELATOR : MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE : JOSE GILLIANO BRAZ DA SILVA (PRESO)
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* com pedido liminar impetrado em favor de JOSE GILLIANO BRAZ DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (Apelação n. 0000296-14.2020.8.17.0150).

Depreende-se dos autos que o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. foi condenado, como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 15 anos de reclusão no regime fechado.

Foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. O acórdão está assim ementado (e-STJ fl. 37):

EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DISPAROS. EXCESSO DE VIOLÊNCIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 15 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil.

II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir 3. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que encontra amparo em elementos probatórios constantes do processo.

4. A quantidade de disparos efetuados contra a vítima (cinco) constitui elemento concreto a indicar maior reprovabilidade da conduta. Pena base fixada acima do mínimo legal devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Decisão unânime.

Neste writ, sustenta a defesa que *"a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova judicializada, portanto, merece ser anulada para que o paciente seja submetido a novo julgamento, desta vez justo e pautado nos ditames legais"* (e-STJ fl. 5).

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena, destacando que foi exagerado o aumento imposto à pena-base, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável.

É o relatório.

Preliminarmente, deve-se asseverar que, conforme consta nas informações, a condenação do paciente transitou em julgado em 5/2/2025.

Nesse contexto, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do *habeas corpus*, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

Contudo, exsurindo dos autos situação de flagrante ilegalidade, admite-se que seja superado o óbice ao cabimento da impetração, a fim de que seja concedida a ordem de *habeas corpus* de ofício para cessar o constrangimento ilegal suportado pelo acusado.

Esse é o caso dos autos.

O paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, do CP. Posteriormente, foi condenado à pena de 15 anos de reclusão no regime fechado.

Frise-se, de início, que não se desconhece a orientação firmada nesta Corte de que o veredicto emanado do Tribunal do Júri pode ser cassado se evidenciado que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Essa possibilidade, contudo, somente há de ser admitida se demonstrada ser aberrante a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, uma vez que a regra é a prevalência da escolha realizada pelos jurados.

Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADES SUSCITADAS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. *Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.*

4. *Reconhecer a absolvição por insuficiência de provas de autoria, tal como pretende o recorrente no especial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, procedimento vedado em recurso especial, por força do enunciado sumular de n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.*

5. *Agravo regimental não provido.*

(AgRg nos EDcl no AREsp 1422598/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. *Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.*

2. *A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.*

3. *A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.*

4. *Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.*

5. *Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.*

(AgRg no AREsp 1632897/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.)

No caso, a leitura do acórdão prolatado no julgamento do recurso de apelação revela que a condenação do paciente, que, ao ser interrogado, negou a autoria, não encontra respaldo na prova dos autos, pois apenas testemunhas de ouvir dizer foram referidas no voto condutor.

Confira-se (e-STJ fl. 20):

No caso concreto, observam-se elementos que dão suporte à versão acolhida pelos jurados.

O Delegado de Polícia de Águas Belas, James Karlos Afonso Queiroz, ao

ser ouvido em Juízo, informou que o apelante era conhecido na cidade por sua personalidade voltada ao crime e temperamento agressivo, tendo ciúmes da vítima por esta ter se relacionado anteriormente com sua ex-companheira Marivânia. Em seu depoimento, ressaltou ainda que uma testemunha que não quis se identificar viu o réu saindo correndo do local após os disparos (Id. 29395327).

Observa-se o temor das testemunhas em relação ao réu e, ainda, traços do seu comportamento possessivo e enciumado, pelo depoimento da ex-companheira do ora recorrente, Marivânia Belo, que foi destacado na decisão de pronúncia e apresentado em plenário (id. 29395327, p. 02) :

[...] afirmou que não se recorda do depoimento prestado em sede de Delegacia de Polícia, pois estava muito nervosa pelo fato de Giulliano ter dado um tiro em seu próprio queixo e a testemunha afirmou que Giulliano fez isso porque ela lhe disse que queria terminar o relacionamento. [...]

A testemunha Jaciane Sabino de Oliveira também confirmou que o nome do réu era apontado na cidade como autor do crime, corroborando a informação sobre o relacionamento anterior entre a vítima e Marivânia.

O laudo da perícia tanatoscópica comprova que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, demonstrando a clara intenção homicida.

Por sua vez, quando interrogado em Juízo, o réu negou que tenha matado a vítima, mas afirmou que o conhecia apenas de vista. afirmou, ainda, que já tinha ouvido falar que a vítima teve um relacionamento com sua ex-companheira que chamou de Mara (Id. 29395327- Pag. 3).

Destaco, ainda que "ambas as Turmas de Direito Penal do STJ têm o entendimento consolidado de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia, razão pela qual fica superada a discussão posta neste writ (AgRg no HC n. 823.241/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)" (AgRg no HC n. 893.193/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

Contudo, no presente caso, vislumbro flagrante ilegalidade também na decisão de pronúncia que, assim como no caso do acórdão atacado, não indicou a existência de indícios de autoria suficientes, pois, da mesma forma, limitou-se a apontar testemunhas de ouvir dizer (e-STJ fls. 53/56).

Assim, nota-se, a toda evidência, que o paciente foi pronunciado e posteriormente condenado, a despeito da ausência de elementos probatórios mínimos capazes de legitimar tanto a pronúncia como a condenação, uma vez que a prova produzida restringe-se a testemunhos de "ouvir dizer", o que não é aceito por esta Corte Superior.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO FUNDADAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO RECONHECERAM A AUTORIA

DELITIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AVANÇO JURISPRUDENCIAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a despeito de o Tribunal de origem haver afirmado que havia substrato probatório para a condenação ao julgar o recurso de apelação, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que os acusados foram pronunciados com base apenas em depoimentos de ouvir dizer.

2. Os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos das testemunhas que não presenciaram o fato, ou, das que presenciaram, mas não reconheceram o ora agravado como autor do delito.

3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony).

4. Assim, além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia para fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em depoimentos judiciais de ouvir dizer. Dessarte, diante de tais premissas, entende-se que a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP.

5. É mister separar possível motivação do delito com sua autoria, na medida em que "o indício ou prova de um possível motivo para o crime, por si só, não indica a autoria delitiva. Distinção feita pela Quinta Turma no julgamento do AREsp n. 1.803.562/CE, de minha relatoria, DJe de 30/8/2021" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

6. *Agravo regimental desprovido.* (AgRg nos EDcl no HC n. 866.991/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisor deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

2. Esta Corte Superior não admite a pronúncia - tampouco a condenação, que exige standard probatório mais elevado - fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta. Precedentes.

3. No caso ora em exame, a condenação do réu pelos jurados foi amparada, tão somente, em uma oitiva colhida no inquérito policial e em provas indiretas das testemunhas sigilosas, cujos depoimentos não foram corroborados pelas duas fontes originárias indicadas. Uma delas nem sequer foi arrolada como testemunha e a outra era o réu, que exerceu o seu direito

ao silêncio nas fases inquisitorial e judicial. Assim, não havia prova idônea e suficiente para fundamentar a decisão dos jurados, razão pela qual foi violado o art. 593, III, "d", do CPP. Não havia substrato mínimo nem sequer para lastrear a pronúncia do acusado, o que conduz à sua despronúncia ex officio.

4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa "entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado" (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023).

5. O standard probatório para a pronúncia - é dizer, a demonstração da suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri - não é alcançado por meio de elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte originária.

6. Portanto, a solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o réu ao Tribunal do Júri com base em depoimentos indiretos e elementos informativos - e, por conseguinte, impronunciar o acusado.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ante o exposto, não conheço da impetração. Concedo habeas corpus de ofício para despronunciar o paciente, anulando os atos posteriores, sem prejuízo de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP.

Publique-se. Intimem-se..

Brasília, 13 de fevereiro de 2025.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator